

《【문제12.6】

<사례>

금속가공업을 영위하는 A사는 노동조합 B와 2024년 임금협상을 진행 중이다. 노동조합 B는 임금 10% 인상과 유급휴가 확대를 요구안으로 제시하였으나, A사는 '최근 원자재 가격 상승과 수주 물량 감소로 경영상의 어려움이 크다'는 이유만을 반복하며 구체적인 대안이나 근거 자료를 제시하지 않은 채 5회에 걸친 교섭 내내 동결 입장만을 고수하였다. 특히 A사의 대표이사는 노동조합의 교섭 요청에 대해 부장급 실무자에게 전권을 위임하지도 않은 상태에서 본인은 바쁘다는 핑계로 단 한 번도 교섭장에 나타나지 않았다. 이에 노동조합 B는 '회사가 구체적인 자료 제시 없이 거부 의사만 밝히는 것은 성실교섭의무 위반'이라고 주장하며 대표이사의 직접 참석과 재무제표 등 경영 자료의 공개를 요구하였다. 그러나 A사는 '임금 결정은 경영권의 본질적 내용이며 자료 공개 여부 역시 회사의 자유'라고 맞서며 이후 진행된 교섭 일시를 일방적으로 변경하거나 통보 없이 불참하였다.

(물음1) 사용자가 단체교섭에서 자신의 주장과 대비되는 노동조합의 요구안에 대해 구체적인 대안을 제시하지 않거나 자료 제공을 거부하는 행위가 노동조합법 제30조 및 제81조 제1항 제3호에서 금지하는 교섭 거부·해태에 해당하는지 여부를 논하시오.(25점)》

<문제12.6의 물음1> 단체교섭 중 사용자의 구체적 대안 제시 거부 및 경영 자료 제공 거부의 부당노동행위 성립 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 사용자인 A사가 임금협상 과정에서 경영상의 어려움만을 반복하며 구체적인 근거 자료나 대안을 제시하지 않은 채 동결 입장을 고수하고, 교섭 일시를 일방적으로 변경하는 등 통보 없이 교섭에 불참하고 있는 상황이다. 쟁점으로 <사용자의 불성실한 교섭 대응이 성실교섭의무 위반 및 부당노동행위에 해당하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 대표이사의 행위가 부당노동행위에 해당하는지 논한다.

II. 성실교섭의무와 부당노동행위의 관계

1. 노조법 제30조의 성실교섭의무

- "노조법 제30조 제1항"은 노동조합과 사용자 또는 사용자단체가 신의에 따라 성실히 교섭하고 단체협약을 체결하여야 하며, 권한을 남용하여서는 안 된다고 규정하고 있다. 이는 단순히 교섭장에 출석하는 것뿐만 아니라 단체협약 체결을 위한 진지한 노력을 기울여야 함을 의미한다.

2. 노조법 제81조 제1항 제3호의 교섭 거부·해태

- 사용자가 정당한 이유 없이 단체교섭 또는 단체협약의 체결을 거부하거나 해태하는 행위는 부당노동행위로 금지된다. 형식적으로 교섭에 응하더라도 실질적으로는 협약을 체결할 의사가 전혀 없는 표면적 교섭의 경우에도 교섭 거부·해태가 성립할 수 있다.

III. 구체적 대안 제시 및 자료제공 의무에 관한 법리

1. 구체적 대안 제시의무

(1) 일반 원칙

- 성실교섭의무는 반드시 상대방의 요구를 수용하거나 타협안을 내놓아야 할 의무(결과 달성 의무)는 아니다. 그러나 상대방의 요구안에 대해 무조건적인 거부만을 반복하거나, 자신의 주장과 대비되는 합리적 근거가 담긴 대안을 제시하지 않는 행위는 성실교섭의무 위반의 징표가 될 수 있다.

(2) 판단 기준

- "판례"는 사용자가 노동조합의 요구에 대해 수용할 수 없는 이유를 구체적으로 설명하지 않거나, 대안 없이 동결만을 고수하는 것이 전체적인 교섭 상황에 비추어 노동조합을 무력화하거나 교섭을 지연시킬 의도로 판단될 경우 부당노동행위를 인정한다.

2. 자료제공의무(정보제공의무)

(1) 법적 근거와 한계

- 노조법상 명문으로 자료제공의무가 규정되어 있지는 않으나, 성실교섭의무의 당연한 전제로서 인정된다. 사용자가 경영상의 어려움을 주장하며 요구를 거부할 때는 그 주장의 진실성을 입증할 수 있는 재무제표, 인건비 현황 등의 자료를 제공해야 할 의무가 있다.

(2) 거부의 정당성

- 다만, 해당 자료가 기업 비밀에 해당하거나 노동조합의 요구가 교섭과 직접 관련이 없는 경우, 또는 이미 충분한 정보가 공개되어 있는 경우에는 자료 제공 거부에 정당한 이유가 인정될 수 있다.

IV. 사안의 적용

1. 대안 미제시 및 자료 거부의 부당성

- A사는 경영상의 어려움을 이유로 임금 동결을 주장하면서도 이를 뒷받침할 재무제표 등 경영 자료의 공개를 거부하였다. 이는 노동조합이 사용자의 주장을 검증하고 합리적인 수정안을 마련할 기회를 박탈하는 행위이다. 경영권의 본질이라는 이유로 자료 공개를 거부하는 것은 성실교섭의무의 취지에 반하며, 구체적 대안 없이 5회 내내 동결 입장만 고수한 것은 표면적 교섭에 해당할 가능성이 매우 높다.

2. 교섭 태도 및 대표이사의 불참

(1) 대표이사의 참석 의무

- 사용자 측 대표자가 반드시 모든 교섭에 직접 참석해야 하는 것은 아니나, 전권을 위임하지 않은 상태에서 바쁘다는 이유로 단 한 번도 출석하지 않은 것은 교섭 의지의 결여로 볼 수 있다.

(2) 일방적 일시 변경 및 불참

- 노동조합과의 합의 없이 일방적으로 교섭 일시를 변경하거나 통보 없이 불참하는 행위는 "노조법 제30조 제2항"에서 금지하는 정당한 이유 없는 교섭 지연에 해당하며, 전체적으로 교섭 태도의 고의를 뒷받침하는 정황이다.

3. 부당노동행위 성립 여부

- A사의 행위는 단순히 경영상의 결단에 따른 거부가 아니라, 근거 제시와 대안 마련이라는 성실교섭의 핵심적 과정을 생략한 채 교섭을 형식화하고 있다. 따라서 이는 "노조법 제81조 제1항 제3호"에서 정한 정당한 이유 없는 교섭 거부·해태라는 부당노동행위에 해당한다.

V. 결론

- 사용자가 노동조합의 요구에 대해 구체적 대안을 제시하지 않거나, 자신의 주장을 뒷받침할 경영 자료 제공을 정당한 이유 없이 거부하는 행위는 노동법상 성실교섭의무를 위반한 것이며 부당노동행위에 해당한다. 사안의 A사는 자료 공개 거부뿐만 아니라 대표이사의 불참, 일방적인 교섭 지연 등을 병행하였으므로, 이는 노동조합의 교섭권을 침해하는 위법한 행위로 판단된다. 따라서 노동청이나 노동위원회는 A사에 대해 성실히 교섭에 임할 것과 필요한 자료를 제공할 것을 명하는 구제조치를 취할 수 있다.